

1540383-58.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Extorsão mediante restrição da liberdade da vítima

Magistrado: Luis Gustavo Esteves Ferreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/08/2022

...

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FUNDAMENTO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ. 2. De acordo com este Tribunal Superior, embora não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1540383-58.2021.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1540383-58.2021.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Extorsão mediante restrição da liberdade da vítima

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2333696/2021 - DHPP - 3A. DELEGACIA DA D.A.S., 16026561 - DHPP - 3A. DELEGACIA DA D.A.S., 6185/21/314 - DHPP - 3A. DELEGACIA DA D.A.S., 2333696 - DHPP - 3A.

DELEGACIA DA D.A.S.

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MICAEL FLAVIO MARIN e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira

Vistos.

MICAEL FLAVIO MARIN e JÚLIO CÉSAR DA SILVA ALVES, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, §2º, inciso II e V e §2º-A, inciso I, no artigo 158, §1º e §3º, primeira parte, no artigo 148 §2º, no artigo 288, par. único, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque, segundo acusação, os réus se associaram de forma armada com ao menos outros quatro indivíduos, até o momento não identificados, para praticarem crimes de extorsão e roubo. Consta

também, que no dia 03 de novembro de 2021, por volta das 19h15min, na Rua Dr. Almeida Sampaio, Jardim Bonfiglioli, altura do numeral 130, nesta comarca, os réus previamente ajustados e com unidade de desígnios com ao menos outros quatro indivíduos até o presente momento não identificados, subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, coisas alheias móveis, consistentes (i) no veículo Mini Cooper S, (ii) sete cartões bancários expedidos pelo Banco Bradesco S/A, Banco do Brasil S/A, Caixa Econômica Federal, Banco Original, Nubank S/A, Porto Seguro S/A e C6 Bank S/A, (iii) um telefone celular da marca Xiaomi, avaliado no importe de R\$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), (iv) um par de tênis da marca Puma BMW, avaliado no importe de R\$ 700,00 (setecentos reais), (v) uma carteira da marca Montblanc, avaliada no importe de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) e (iv) um relógio de pulso de marca ignorada, avaliado no importe de R\$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), todos os bens pertencentes à vítima Marcelo Duarte, que teve sua liberdade restringida. Os réus também realizaram: (i) um PIX, da conta 3731437-9, mantida junto ao Banco Nubank S/A, no importe de R\$650,00 (seiscentos e cinquenta reais), beneficiando Carlos Wender Ferreira dos Santos, (ii) duas operações no cartão de crédito do Banco Bradesco S/A, no importe de R\$3.000,00 (três mil reais), beneficiando MP Papaleguas (fls. 23/25). Consta, ainda, que, entre os dias 03 e 04 de novembro de 2021, na Avenida Pujais Sabate, 859, Jardim Ivana, nesta comarca, os réus previamente ajustados e com unidade de desígnios com ao menos outros quatro indivíduos até o momento não identificados, constrangeram a vítima Marcelo Duarte, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade, com intuito de obter, para si e para outrem, indevida vantagem econômica, fazendo-o fornecer as respectivas senhas de seus cartões bancários. Por fim, consta que, no dia 03, por volta das 19 horas e 30 minutos e dia 04 de novembro de 2021, por volta das 10 horas, na Avenida Pujais Sabate, 859, Jardim Ivana, nesta comarca, os réus, previamente ajustados e com unidade de desígnios com ao menos outros quatro indivíduos até o presente momento não identificados, privaram a liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado, da vítima Marcelo Duarte.

A denúncia foi recebida no dia 17 de janeiro de 2022 (fls. 218/219).

Os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação (fls. 243/247 e fls. 255/257).

Mantido o recebimento da denúncia, com designação de audiência.

Durante a instrução, foram ouvidas vítima, testemunhas e os réus foram interrogados (fls. 307/310).

Encerrada a instrução, a representante do Ministério Público postulou a condenação dos acusados nos termos da denúncia (fls. 313/335).

As Defesas, por sua vez, requereram a absolvição dos réus, formulando pedidos subsidiários quanto à fixação das penas e estabelecimento de regime diverso do fechado (fls. 338/352 e 359/367).

É o relatório.
Fundamento e Decido.

A ação é parcialmente procedente, impondo-se a condenação dos réus quanto aos crimes de roubo e extorsão circunstanciados nos termos expostos pela denúncia e a absolvição quanto ao sequestro e cárcere privado, evitando-se bis in idem em relação à circunstância de restrição de liberdade da vítima e a absolvição quanto à associação criminosa armada, eis que ausente prova suficiente da perenidade do conluio delituso.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 11/17), auto de reconhecimento de pessoas (fotográfico às fls. 26//31 e pessoal às fls. 48/49), auto de apreensão (fls. 35/36) e pela prova oral coligida.

A autoria é indubitosa, não havendo quaisquer vícios nos procedimentos de reconhecimento realizados em ambas as fases da persecução penal (o reconhecimento judicial foi inclusive gravado e pode ser facilmente verificada a regular observância dos requisitos legais - fls. 309/310).

A vítima Marcelo Duarte disse, em juízo, que conheceu uma pessoa pelo aplicativo Tinder. Marcou um encontro na região da Raposo Tavares. O local era uma rua sem saída. Ligou sem obter o retorno. Em determinado momento, apareceu uma moto vermelha com dois indivíduos. Em seguida, apareceu um carro prata, com quatro pessoas. Os indivíduos o retiraram do seu veículo, colando-o no carro deles, com agressões físicas e dizendo que havia caído no "golpe do Tinder". Um dos criminosos saiu com seu carro. Foi colocado num banheiro de uma casa. No local, ficaram três indivíduos que o revistaram, querendo saber detalhes de sua vida. Um dos indivíduos, o moreno, dizia para não bater. Um criminoso de pele clara ficava responsável pela transferência de valores. Pelas fotos do celular, eles exigiam a quantia de R\$ 100 mil. O "alemão" recebia as informações sobre as transferências. Teve prejuízo financeiro de cerca de R\$ 47 mil. Permaneceu sob o jugo dos roubadores por cerca de 15 horas. Pediu para falar com sua filha. Pegaram um telefone de um dos comparsas e ligaram para ela. Os réus pediram pizza e pode saber o local em que estavam. Visualizou três armas (duas na moto e uma no carro). Foi socorrido depois de ter sido solto e soube que o local era próximo. Sofreu muitos chutes na cabeça. A Porto Seguro encontrou o carro. Os réus foram presos mais de um mês depois do ocorrido. Num primeiro momento, reconheceu os réus por foto e, depois, pessoalmente. Foram mostradas imagens do local e a da moto, que reconheceu como sendo dos assaltantes. Levaram-lhe cartões, carteira, tênis, celular e carro. Logo no início da empreitada criminosa, eles exigiram o desbloqueio do celular. Os roubadores tiravam fotos dos cartões e exigiam as respectivas senhas. Foi mantido em poder dos assaltantes por causa do limite do horário dos cartões. O "alemão" ameaçou de efetuar disparo de arma de fogo na sua mão para exigir mais dinheiro das contas bancárias. O reconhecimento fotográfico ocorreu cerca de um mês depois e uma semana depois foi feito o reconhecimento pessoal. Em juízo, reconheceu, sem sombras de dúvidas, os réus, especificando o que cada um fizera em consonância com o depoimento prestado. Os réus estavam com a placa de nº 2, tendo como figurantes Aleksandro da Silva Maciel (figurante 3) Mauricio Oliveira do Nascimento (figurante 1) no CDP de Osasco II e Denis Alexandre da Conceição (figurante 3) e Douglas Silva de Azevedo (figurante 1) no CDP de Pinheiros I, conforme gravação de fls. 309/310.

Roberta Cardoso de Sá, investigadora de polícia, teve contato com a vítima após os fatos que lhe relatou a respeito do ocorrido. A vítima passou bastante detalhes a respeito do ocorrido porque passou a noite inteira no cativo. Foi liberado no outro dia e foi chamado na Delegacia Anti-sequestro, onde trabalhava. O ofendido conseguiu recuperar uma ligação que havia sido feita para sua filha que estava em nome do corréu JÚLIO CÉSAR. Na casa deste, estava a motocicleta vermelha mencionada pela vítima. JÚLIO informalmente passou os detalhes a respeito do crime.

Aleksander Albano, policial civil, disse que deu apoio nesse caso, mas que pouco se recorda a respeito dele, pois apenas foi em apoio ao cumprimento do mandado de prisão de MICAEL.

Em juízo, os réus negaram a prática dos crimes, apresentando versões isoladas e fantasiosas. Na fase inquisitorial, ambos se reservaram ao silêncio (fls. 57 e 62).

A versão apresentada, em juízo, pelo corréu JÚLIO CÉSAR de que teria alugado sua casa para indivíduos da comunidade fazerem uma festa (sem fazer qualquer prova mínima nesse sentido), afirmando, em seu interrogatório judicial, ter ingressado no

cativeiro em determinado momento e mantido apenas breve contato com a vítima, além de ter sido infirmada por esta, chega a ser pueril (a despeito de comumente utilizada pelos donos dos imóveis em que os crimes são praticados).

Não há dúvidas de que o cativeiro ficava na casa do corréu JÚLIO CÉSAR, o qual fora reconhecido pela vítima, e que era de sua propriedade a moto vermelha usada para a prática do crime, tendo referido réu praticado os crimes e permanecido no cativeiro (tanto que seu celular foi usado para que a vítima tivesse contato com sua filha). Além disso, o próprio MICHAEL, que foi igualmente reconhecido pela vítima, afirmou conhecer JÚLIO CÉSAR, confirmando a propriedade da moto vermelha, asseverando já ter condenação definitiva por roubo (fls. 232/233).

A prova produzida contra os acusados é firme, coesa e coerente, permitindo a prolação do édito condenatório com exceção apenas dos crimes de associação criminosa e de sequestro.

Com efeito, os agentes e seus comparsas renderam a vítima e, mediante o emprego de armas de fogo, de violência física e graves ameaças subtraíram-lhe bens e valores, permanecendo o ofendido em poder dos criminosos por cerca de quinze horas. E como dessume ainda das declarações da vítima, restaram provadas as três majorantes articuladas na denúncia. O crime foi cometido mediante numeroso concurso de agentes, mediante o emprego de armas de fogo e restrição da liberdade do ofendido.

A palavra da vítima, conforme remansosa jurisprudência, uma vez suficiente para a prova da autoria, com maior razão deve ser aceita para a demonstração de suas circunstâncias, como as majorantes, no caso dos autos.

O delito do artigo 158, parágrafo 3º, do Código Penal consumou-se com a restrição da liberdade da vítima e a exigência das transferências bancárias que, no caso, foram efetuadas.

A extorsão, demais disso, foi cometida em concurso de agentes e mediante o emprego de arma de fogo.

Com efeito, restaram comprovadas as causas de aumento. Em relação ao concurso de agentes, verificou-se que estes dividiram as tarefas com maior chance de êxito na empreitada delituosa. Houve, ainda, o emprego de armas de fogo, nos termos do depoimento seguro da vítima. Quanto a esse aspecto, consigno que mesmo que nenhuma arma de fogo não tenha sido apreendida, a efetiva apreensão desta é prescindível para o reconhecimento da causa de aumento que, assim como a prova da autoria, pode ser concretizada pela simples, mas verossímil, palavra da vítima.

Nesse sentido ainda prevalece a jurisprudência do STJ:

"EMPREGO DE ARMA. APLICAÇÃO. POTENCIALIDADE LESIVA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E DE EXAME PERICIAL. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA A ATESTAR O EFETIVO EMPREGO DO OBJETO. LESIVIDADE QUE INTEGRA A PRÓPRIA NATUREZA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ÔNUS DA DEFESA. ILEGALIDADE INEXISTENTE. 1. Consoante entendimento firmado pela Terceira Seção deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EResp 961.863/RS). 2. O poder vulnerante integra a própria natureza do artefato, sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário, provar tal evidência. Exegese do art.156 do CPP." (AgRg no AREsp 1076476/R0, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 10/10/2018)

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. AFASTAMENTO DA

MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FUNDAMENTO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ. 2. De acordo com este Tribunal Superior, embora não realizado exame pericial para averiguar a potencialidade lesiva da arma, a sua utilização pode ser comprovada por outros meios de prova, o que justifica o aumento da pena." (AgRg no HC 449.102/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018).

Após restringir a liberdade da vítima, os acusados subtraíram-lhe os pertences para, só então, exigir que ela realizasse a transferências bancárias.

A vítima, não é demais repetir, permaneceu em poder dos criminosos por aproximadamente quinze horas.

Como os crimes de roubo e extorsão foram praticados no âmbito da mesma conduta visando à obtenção de bens, valores ou vantagens indevidos, sem a existência de desígnios completamente autônomos, considero a existência de concurso formal de delitos (roubo e extorsão).

Passo à dosimetria das penas.

Os crimes foram praticados sob a égide da Lei 13.654/2018, que introduziu o § 2º-A ao artigo 157 do Código Penal.

Na dosimetria do roubo circunstanciado praticado por MICAEL, verifica-se que tal réu é portador de maus antecedentes, que configuram reincidência (agravante), situação que será considerada na fase oportuna. O réu cometeu o crime enquanto se encontrava em cumprimento de pena em regime aberto (fls. 232), evidenciando personalidade deturpada e conduta social incompatível com a que se espera de um cidadão comum. Verifica-se, ainda, à luz do depoimento judicial prestado pela vítima, o alto grau de reprovabilidade da conduta dos réus (culpabilidade) e as nefastas consequências do crime decorrente do sádico emprego de violência e de ameaças constantes (vítima disse que o "alemão", MICAEL, era o mais violento), razão pela qual se acrescem as penas de 1/4, perfazendo 5 anos de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência, em virtude da condenação definitiva pela 10ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 1514268-19.2019.8.26.0228 (fls. 232/233), ficando a pena intermediária estabelecida em 5 anos e 10 meses de reclusão e 14 dias-multa.

Considero que as graves circunstâncias do caso concreto justificam o afastamento da faculdade prevista no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, porquanto todas as majorantes revelaram-se concretamente relevantes, determinantes e imprescindíveis para a execução dos delitos. Assim, aumento a pena em 2/5 pelo concurso de agentes e pela restrição de liberdade da vítima (por tempo superior ao necessário à realização das subtrações), atingindo a pena o patamar de 8 anos e 2 meses de reclusão e 18 dias-multa.

Em virtude do emprego de arma de fogo, a pena do roubo é acrescida de 2/3, restando definitiva em 13 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão e 30 dias-multa.

Como os crimes de roubo e extorsão foram praticados no âmbito da mesma conduta visando à obtenção de bens, valores ou vantagens indevidos, sem a existência de desígnios completamente autônomos, considero a existência de concurso formal de delitos (roubo e extorsão), razão pela qual, para fins de unificação das penas de roubo e extorsão circunstanciados estabeleço uma pena final para o corréu MICAEL de 15 anos, 10 meses e 16 dias de reclusão e 35 dias-multa.

Quanto a JÚLIO CÉSAR, pelos motivos acima explicitados, a pena-base é fixada em 5 anos de reclusão e 12 dias-multa, permanecendo no mesmo patamar a pena intermediária, eis que ausente a agravante da reincidência.

Por fim, na terceira fase, por conta dos aumentos decorrentes do concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e do emprego de arma de fogo, a pena para o roubo circunstanciado é estabelecida em 11 anos e 8 meses e 26 dias-multa (aumento de 2/5 seguido de aumento de 2/3).

Considerando o concurso formal com a extorsão qualificada, a pena final fica fixada em 13 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão e 30 dias-multa (aumento de 1/6).

Fixo o regime inicial fechado para o início de cumprimento das penas privativas de liberdade, único adequado ao caso concreto ante a gravidade dos crimes cometidos aliado à reincidência.

Incabível a substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos ou sursis.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão penal para CONDENAR: (i) MICAEL FLAVIO MARIN, qualificado nos autos, como incurso nos artigos 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, e 158, §1º e §3º, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, às penas de 15 anos, 10 meses e 16 dias de reclusão em regime inicial fechado e 35 dias-multa, estes no mínimo legal e (ii) JÚLIO CÉSAR DA SILVA ALVES, qualificado nos autos, como incurso nos artigos 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, e 158, §1º e §3º, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, às penas de 13 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial fechado e 30 dias-multa, no piso. Por seu turno, os réus MICAEL FLAVIO MARIN e JÚLIO CÉSAR DA SILVA ALVES, qualificados nos autos, são absolvidos das imputações de associação criminosa (falta de provas suficientes à caracterização da permanência do conluio delituoso) e de sequestro (evitar bis in idem em relação à causa de aumento decorrente da restrição de liberdade da vítima). Por fim, ausente impugnação específica, à luz das regras processuais cíveis, CONDENO solidariamente os réus MICAEL FLAVIO MARIN e JÚLIO CÉSAR DA SILVA ALVES, qualificados nos autos, a indenizarem a vítima no valor mínimo de R\$12.900,00 (doze mil e novecentos reais), com atualização monetária pela Tabela Prática do TJSP e incidência de juros de mora a partir do ilícito (Súmula 54 do STJ).

Mantenho, à luz das peculiaridades do caso concreto, a prisão preventiva dos réus com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, eis que os crimes praticados se revestiram em concreto de alta reprovabilidade, periculosidade e ousadia criminosa, além da necessidade de aplicação da lei penal diante da condenação ora prolatada.

Encaminhe-se cópia desta sentença à vítima.

Em caso recurso, expeçam-se guias de recolhimento provisórias, encaminhando-a à VEC competente. Recomendem-se os réus junto aos cárceres em que se encontra.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade judiciária em favor do réu, em virtude da atuação da Defensoria Pública.

Com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário à suspensão dos direitos políticos e à execução das penas, fazendo-se as devidas comunicações.

P.I.C

São Paulo, 12 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA